



100071



发文日：

2025 年 10 月 29 日

申请号：202410609110.1

发文序号：2025102901952440

申请人：重庆三峰御临环保发电有限公司

发明创造名称：一种微孔透气耐磨软连接件及垃圾焚烧下料系统

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第 35 条第 1 款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☐ 申请人要求以其在：

☐ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定，不予接受。

4. 审查针对的申请文件：

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件：

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	CN201458358U	2010-05-12
2	CN101518702A	2009-09-02
3	CN217226917U	2022-08-19

6. 审查的结论性意见：

关于说明书：

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。



国家知识产权局

- ☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐_____

关于权利要求书：

- ☐权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒权利要求 1-6 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
- ☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
- ☐_____

- ☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
- ☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
- ☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
- ☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见，审查员认为：

- ☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
- ☐申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
- ☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
- ☐_____

8. 申请人应注意下列事项：

- (1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。
- (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。
- (5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50% 的专利申请实质审查费。

9. 本通知书正文部分共有 2 页，并附有下列附件：

- ☐引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
- ☐_____

审查员：茹燕丹

联系电话：022-84867649

审查部门：专利审查协作天津中心



210401
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第一次审查意见通知书

申请号:2024106091101

本申请涉及一种微孔透气耐磨软连接件及垃圾焚烧下料系统,经审查,现提出如下审查意见。

一、权利要求 1-6 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

1、权利要求 1 请求保护一种微孔透气耐磨软连接件,对比文件 1 (CN201458358U) 是与本申请最接近的现有技术,其公开了一种用于物料输送系统中的软连接装置,并具体公开了以下内容(参见说明书具体实施方式,图 1):包括带有进出料口 1、2 的滤袋,所述滤袋由内、外两层滤料 3、4 套置而成,所述外层滤料 4 靠近进出料口 1、2 处设置有刚性支撑环 5、6,所述刚性支撑环 5、6 的直径大于进出料口 1、2 的直径,即可在所述两层滤料 3、4 之间形成间隙;所述内层滤料 3 的进料口 1 直径小于出料口 2 的直径,所述内层滤料 3 为由覆膜材料制成的过滤层,其外层滤料 4 为由防水拒油涤纶针刺毡制成的隔离层。

权利要求 1 与对比文件 1 的区别是:本申请具体连接件各层设置及其材质。基于上述区别,权利要求 1 的技术方案实际解决的技术问题是:如何提高连接件的耐磨性,且避免物料逃逸。

对于该区别,对比文件 2 (CN101518702A) 公开了一种水刺腹膜滤布除尘袋,并具体公开了以下内容(参见说明书具体实施方式,图 1):除尘袋 6 内层为玻璃纤维网格布 7,外层经聚四氟乙烯原料腹膜处理 8,当进料口的灰尘被吸入吸尘管道 1,由吸尘管道 1 排尘口排入除尘袋 6 内,除尘袋 6 内的空气经表层 8 微孔 9 排到袋外,粉灰积在除尘袋内,确保生产场所无粉灰、无污染。且该技术特征在对比文件 2 中的作用与其在本申请中的作用相同,均为提高连接件的耐磨性,且避免物料逃逸,也就是说对比文件 2 给出了将上述内容用于对比文件 1 以解决其实际解决的技术问题的启示。在此基础上,本领域技术人员能够想到将内层设置为布层,外层设置为 PTFE 覆膜布袋。

此外,对比文件 3 (CN217226917U) 公开了一种具备防水透气功能的 PTFE 防护膜,并具体公开了以下内容(参见说明书具体实施方式,图 1-3):包括收卷筒 1,收卷筒 1 的外部安装有 PTFE 防护膜 2,PTFE 防护膜 2 包括 PTFE 基材层 3、防水透气层 4 和外防护层 6。且该技术特征在对比文件 3 中的作用与其在本申请中的作用相同,均为提高材料的防水透气性,也就是说对比文件 3 给出了将上述内容用于对比文件 1 以解决其实际解决的技术问题的启示。在此基础上,为了提高防水透气性能,本领域技术人员能够想到设置微孔防水透气膜的中层结构。

由此可见,在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2-3 和本领域的惯用手段得出该权利要求所要求保护的技术方案,对本领域的技术人员来说是显而易见的,因此该权利要求 1 所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步,因而不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

2、从属权利要求 2-4 分别对在前的权利要求作了进一步限定,对于微孔防水透气膜孔隙尺寸、耐磨帆布的具体结构和成分以及 PTFE 覆膜布袋的伸长率、孔隙分布和直径本领域技术人员可以根据实际应用领域需要进行设置。因此,在其引用的权利要求不具备创造性的情况下,该从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。



3、权利要求 5 请求保护一种垃圾焚烧下料系统，包括设于活性炭、石灰物料储罐料斗下方的下料管与设于称重装置上的进料管，所述下料管与所述进料管之间通过如权利要求 1~4 任一项所述的微孔透气耐磨软连接件连接。对比文件 1（CN201458358U）是与本申请最接近的现有技术，其公开了一种用于物料输送系统中的软连接装置，并具体公开了以下内容（参见说明书具体实施方式，图 1）：包括带有进出料口 1、2 的滤袋，所述滤袋由内、外两层滤料 3、4 套置而成，所述外层滤料 4 靠近进出料口 1、2 处设置有刚性支撑环 5、6，所述刚性支撑环 5、6 的直径大于进出料口 1、2 的直径，即可在所述两层滤料 3、4 之间形成间隙；所述内层滤料 3 的进料口 1 直径小于出料口 2 的直径，所述内层滤料 3 为由覆膜材料制成的过滤层，其外层滤料 4 为由防水拒油涤纶针刺毡制成的隔离层。

权利要求 5 与对比文件 1 的区别还包括：本申请用于垃圾焚烧下料系统，及其具体结构。基于上述区别，权利要求 5 的技术方案实际解决的技术问题是：如何提高垃圾焚烧下料系统连接件的耐磨性，且避免物料逃逸。

对于该区别，对比文件 1 公开了一种用于物料输送系统中的软连接装置，本领域技术人员普遍知晓，垃圾焚烧下料系统是本领域常规的物料输送系统，为了提高垃圾焚烧下料系统连接件的耐磨性，且避免物料逃逸，本领域技术人员能够想到将对比文件 1 中的连接件结构用于垃圾焚烧下料系统。对于垃圾焚烧下料系统的具体结构，包括设于活性炭、石灰物料储罐料斗下方的下料管与设于称重装置上的进料管是本领域的常规设置。

因此，在其引用的权利要求 1~4 任一项所述的微孔透气耐磨软连接件连接不具备创造性的情况下，该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4、从属权利要求 6 对在前的权利要求作了进一步限定，微孔透气耐磨软连接件的两端通过抱箍分别与下料管和进料管固定连接是本领域技术人员能够想到的连接方式。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于上述理由，本申请不能被授予专利权。

审查员电话 022-84867649；值班电话 022-84867769（代为转达）；

如有意见陈述或电话讨论无法解决的问题，[可通过公共邮箱 tjscfk@cnipa.gov.cn](mailto:tjscfk@cnipa.gov.cn) 反馈，请写明申请号和联系电话，请申请人注意，通过本邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:茹燕丹
审查员代码:30131378